

1502979-70.2021.8.26.0535
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO
Comarca: Guarulhos
Foro: Foro de Guarulhos
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/07/2022

...
"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado e Roubo majorado (art. 155, §4º, incisos I, II e IV, e art. 157, §2º, inciso II, c.c. art. 69, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Roubo. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Condenação mantida. Furto. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guarulhos
Foro de Guarulhos
1ª Vara Criminal
Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502979-70.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502979-70.2021.8.26.0535
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2317703/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 21535339 - 07º D.P. GUARULHOS, 3712/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2317703 - 07º D.P. GUARULHOS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MOACIR RIBEIRO BARRIO NOVO
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.
MOACIR RIBEIRO BARRIO NOVO, qualificado nos autos, foi denunciado neste processo como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, I, combinado com o art. 61, II, j, do Código Penal, em razão dos fatos ocorridos em 22 de novembro de 2021, no período da manhã, à Rua Doutor Paulo Braga de Mesquita, 76, Carmela III, Parque Jandaia II, nesta comarca, cuja vítima foi Anderson Sampaio dos Santos Pereira Caldas (fls. 100/102).
Consta da denúncia que na data e local supra indicados, o réu, com a finalidade de praticar furto, a bordo de um veículo Fiat Uno Vivace, placa PVA-4208, se dirigiu até a casa da vítima e, após danificar o portão de entrada do imóvel e uma janela localizada na cozinha, adentrou na casa, passando a subtrair tantos bens quanto

pudesse para o seu veículo.

Consta, outrossim que, ultimada a prática delitiva, com todos os bens subtraídos colocados em seu veículo, o acusado foi abordado pelo vigia Mauricélio Bezerra de Medeiros, momento em que tentou se passar por morador do imóvel e, de forma repentina, tomou a chave da moto do vigia, afirmando que havia comparsas no interior da residência e que deixaria a chave no teto de um automóvel próximo dali, empreendendo fuga.

Consta, ainda, que a polícia militar foi acionada e com base nas características do suspeito, passou a realizar buscas na região, vindo a encontra-lo, momento em que foi dada ordem de parada. Uma vez que o acusado não obedeceu ao comando dado, iniciou-se breve acompanhamento até que ele desembarcou do veículo e tentou fugir a pé, sem êxito.

Consta, finalmente que, realizada sua detenção, foi o réu submetido a revista pessoal, sendo que nada de ilícito fora encontrado. Contudo, ao vistoriarem o interior do veículo que dirigia (Fiat Uno Vivace, placa PVA-4208), foram encontrados diversos eletrodomésticos, roupas, calçados e alimentos, só sobrando o espaço do assento do motorista (fls. 23/29). Indagado no local dos fatos, confessou informalmente a prática do furto.

A denúncia foi recebida em 03 de dezembro de 2021 (fl. 104).

Regularmente citado (fl. 125), o réu respondeu a acusação às fls. 113/117.

O recebimento da denúncia foi mantido, assim como o decreto prisional preventivo, conforme fls. 137/139.

No curso da instrução foram colhidas as declarações da vítima, três testemunhas comuns, seguindo-se o interrogatório do acusado, tudo por meio audiovisual.

Em memoriais, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição; reconhecimento da confissão espontânea; desclassificação para a forma tentada; pena mínima, substituição por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente em parte.

Isto porque o conjunto de provas amealhadas no decorrer do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

Com efeito, a materialidade delituosa está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 09/19), Auto de Exibição, apreensão e entrega (fls. 23/26), pelo relatório de investigação de fls. 90/91, laudo pericial do local do crime que comprovou o arrombamento (fls. 126/136), pelas declarações da vítima em fase policial e em juízo

A autoria é segura.

A vítima Anderson Sampaio dos Santos Pereira Caldas, inquirida em juízo, aduziu que na data dos fatos, ao voltar para percebeu que o portão ao ser acionado não abria, desceu de seu veículo e pode constar o denunciado dentro de sua residência. Filmou a ação e acionou a segurança da região, bem como o COPOM. O vigilante chegou ao local, oportunidade em que o denunciado tirou a chave de sua moto e saiu com o carro repleto de bens. Aduz que o denunciado subtraiu pão de queijo da geladeira, televisão, eletrônicos, anéis, roupas, bijuterias. Afirmou que tudo foi recuperado posteriormente e que não foi ameaçado. Reconheceu o denunciado pessoalmente, apontando como sendo o indivíduo de placa número 1, como sendo o autor do delito.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

“Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

“APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado e Roubo majorado (art. 155, §4º, incisos I, II e IV, e art. 157, §2º, inciso II, c.c. art. 69, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Roubo. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Condenação mantida. Furto. Materialidade e autoria delitivas sobejamente

comprovadas. Credibilidade do relato das vítimas e dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria escoreta. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base. Descabida a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Regime fechado mantido. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1506164-27.2020.8.26.0576; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 12/04/2022)

PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, redução da pena na primeira fase (afastando as condenações consideradas e a qualificadora utilizada), por injustificado o acréscimo. Descabimento. 1. Absolvição. Impossibilidade. Delito e autoria atribuídos ao réu que restaram sobejamente demonstrados pelas declarações sérias da vítima e depoimento das testemunhas, além da materialidade. Condenação mantida. 2. Redução da primeira fase da pena. Parcial provimento. O acréscimo ocorrido em razão de seus anteriores envolvimento em delitos da mesma natureza deve ser afastado tendo em conta a Súmula 444 do E. STJ (estão em andamento). Porém, o aumento em razão da aplicação de uma das qualificadoras restou acertado, aplicando-se entendimento do E. STJ nesse sentido. Assim, reduzido o percentual de aumento para 1/6, normalmente empregado por esta Câmara na presença de única circunstância de aumento de pena. Parcial provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1500446-97.2020.8.26.0269; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/03/2022; Data de Registro: 24/03/2022)

Mas não é só.

As testemunhas Cristiano Oliveira Dantas dos Santos e Elisângela Aparecida Fernandes dos Santos, policiais militares, em juízo, aduziram que receberam a notícia do furto e se dirigiram para o local, conseguiram encontrar o réu conduzindo o veículo com os pertences da vítima, e que esse tentou fugir, mas foi detido; ele confessou o furto, afirmando que a residência estava vazia, o que facilitava sua conduta. Os bens subtraídos estavam no interior do veículo e foram restituídos ao proprietário. No local, observaram que o portão estava arrombado. Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante a colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros: Apelação criminal. Roubo. Corrupção de menor. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. (TJSP; Apelação Criminal 1502549-21.2018.8.26.0278; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

Finalmente, a testemunha Mauricelio Bezerra de Medeiros, em juízo, aduziu que estava trabalhando como guarda na guarita quando foi acionada pelo morador da residência; ao chegar ao local da residência pode avistar o denunciado com seu carro dentro da residência da vítima. Quando o portão se abriu pode abordar o denunciado, perguntando se ele era morar, o qual respondeu que sim e após saiu com o carro. Informou que o portão da residência estava quebrado na lateral. Disse que foi subtraído televisão, eletrônicos, mantimentos e tudo foi encontrado dentro do veículo.

O réu Moacir Ribeiro Barrio Novo, ouvido em juízo, confessou a prática delitiva. Disse que no dia foi ao trabalho e, como não tinha nenhum serviço, passou em frente ao condomínio, que não tem portão, e entrou. Arrombou o portão da garagem e a janela abriu com a mão mesmo. Subtraiu os eletrônicos, joias e mantimentos. Ao

sair, foi abordado pelo segurança do condomínio; posteriormente foi detido pelos policiais; afirmou que estava passando necessidades. Diante deste contexto, patente está que o crime se consumou não apenas pelo depoimento da vítima e das testemunhas, mas também pelos demais elementos de prova coligidas aos autos, evidenciando a inversão da posse com a subtração dos bens. Saliento que pouco importa que o acusado não tivesse ficado mansa e pacificamente na posse dos bens, bastando para a caracterização do furto a mera perda de disponibilidade delas pelo proprietário, ainda que por curto espaço de tempo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO, DESACATO E RESISTÊNCIA. Pretendida absolvição dos crimes de desacato e resistência por insuficiência probatória ou atipicidade das condutas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pela prova oral e documental coligidas no decorrer da instrução. Validade dos depoimentos de policiais, os quais foram corroborados por testemunhas civis. Ausência de comprovação de que os agentes da lei tivessem a intenção de falsamente incriminar o apelante. Dolo evidenciado na conduta do acusado. Policial que se identificou ao réu no momento da abordagem, não havendo que se falar em desconhecimento dessa condição, sendo irrelevante, ainda, estar o agente público de folga, porquanto atuou no exercício de suas funções. Incidência do art. 301, CPP. Absorção do delito de desacato pela resistência. Pretensão prejudicada, pois já alcançada em primeiro grau. Reconhecimento de furto tentado. Descabimento. Momento consumativo do furto que se dá com a inversão da posse. Acusado que obteve a posse mansa e pacífica do bem, ainda que por breve lapso temporal, podendo dele livremente dispor. Precedentes do STJ e STF. Condenação mantida. Pena e regime corretamente impostos. Prequestionamento. Ausência de mácula a preceitos constitucionais, legais ou sumulares. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500458-10.2020.8.26.0626; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/03/2022; Data de Registro: 16/03/2022)

Quanto à autoria, esta também é inconteste em relação ao réu, diante do depoimento da vítima e das testemunhas, inclusive do vigia que flagrou o acusado quando saía da residência da vítima com os bens subtraídos.

Fica latente nos autos, o elemento volitivo da ação, onde o acusado aproveitou-se da ausência de vigilância no local, e no momento oportuno, com animus de assenhoramento de coisas alheias móveis, que sabiam não lhe pertencer, portanto, o dolo fica comprovado diante da robustez das provas carreadas aos autos.

Nesse contexto, a qualificadora do arrombamento também restou inconteste, pelo laudo pericial do local do crime que comprovou o arrombamento (fls. 126/136). Contudo, não há que se falarem aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que os acusados praticaram o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia do COVID-19. Nesse sentido:

"Dessa forma, extrai-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19. Entretanto, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

Nesse contexto, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência. (STJ HC 655339-SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação: 05/04/2021)

No mais, as demais teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais

não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las e, ademais, confrontam com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório. Assim, preenchidos todos os requisitos para a configuração do delito, impõe-se a condenação do acusado por infração ao artigo 155, §4º, I, do Código Penal. Passo à dosagem das penas.

MOACIR RIBEIRO BARRIO NOVO

Na primeira fase, seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base por infração ao artigo 155, §4º, I, 1/5 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Na segunda fase, considerando a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, as penas devem ser mantidas no patamar inicial.

Finalmente, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Dada a múltipla reincidência impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incisos II e III, e § 3º, do Código Penal), bem como da concessão do benefício do sursis (art. 77, incisos I e II do Código Penal), fixando o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2 do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Por ser reincidente, inclusive encontrando-se detido até hoje por este processo, evidenciando que sua liberdade poderá colocar em risco a integridade física e psicológica, bem como para preservação da ordem pública, dada sua patente periculosidade, indefiro o benefício para que aguarde o julgamento de eventual recurso em liberdade, consoante orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal:

"Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal" (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravamento regimental ao qual se nega provimento".

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para o fim de condenar MOACIR RIBEIRO BARRIO NOVO, por infração ao 155, §4º, I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Custas na forma da lei.

Em caso de recurso, o acusado deverá aguardar o julgamento preso. Recomende-se a manutenção no local em que se encontra custodiado.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA